



У С Т А В

Республиканской Партии Штата Сан-Андреас

«AMERICAN DREAM»

«Верим в Американскую Мечту: Сила. Свобода. Прогресс.»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Партия «American Dream» (далее по тексту — Партия) осуществляет свою деятельность на всей территории штата Сан-Андреас. Партия официально зарегистрирована в установленном законодательством штата порядке. Деятельность Партии осуществляется в строгом соответствии с Конституцией штата Сан-Андреас, действующим законодательством, настоящим Уставом, а также внутрипартийными нормативными актами, принимаемыми в установленном порядке. Партия является некоммерческой организацией политической направленности и не ставит своей целью извлечение прибыли, однако вправе осуществлять хозяйственную деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения её уставных задач.

Статья 2. Основными целями Партии являются: работа в конструктивной оппозиции к действующей власти штата Сан-Андреас; влияние на формирование и изменение законодательной базы штата через внесение законодательных инициатив, экспертных заключений и общественное обсуждение; влияние на политическую жизнь штата во всех её аспектах, включая участие в выборах всех уровней, публичные дебаты, работу с общественным мнением и взаимодействие с иными политическими институтами; формирование позитивного образа штата и его институтов на основе партийной идеологии правого фланга; изучение общественного мнения, анализ потребностей жителей штата, выработка конкретных предложений по их решению и доведение этих предложений до органов государственной власти. Партия также вправе осуществлять иную деятельность, не запрещённую законом и направленную на достижение указанных целей.

Статья 3. Партия исповедует следующие ценности, составляющие её идеологию: свободный рынок, основанный на частной собственности, добросовестной конкуренции и минимальном государственном вмешательстве; крепкий правопорядок, обеспечивающий безопасность

граждан, неотвратимость наказания за преступления и защиту законных прав и интересов каждого жителя штата; ответственное правительство, действующее в пределах своих полномочий, подотчётное гражданам и не подменяющее собой инициативу и ответственность гражданского общества; уважение к гражданским свободам каждого жителя штата, включая свободу слова, собраний, объединений и экономической деятельности в рамках, установленных законом. Партия убеждена, что государство должно создавать условия для роста, а не подменять собой инициативу граждан. Реформы должны быть взвешенными, последовательными и служить интересам всего общества, а не узкой группы лиц. Партия отвергает радикализм, экстремизм любых форм и любые действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя.

Статья 4. Партия имеет собственный логотип, утверждённый учредителями Партии. Отличительным знаком члена Партии является оранжевая кепка, которая может быть использована в качестве элемента форменной одежды, атрибута публичных мероприятий или повседневного маркера принадлежности к Партии. Иных обязательных символов, гимна, девиза, униформы или внутреннего сленгового языка Партия не имеет. Использование логотипа и отличительного знака допускается исключительно членами Партии и только в целях, не противоречащих репутации и интересам Партии. Коммерческое использование символики Партии без письменного разрешения руководства запрещено.

Глава 2. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ

Статья 5. Членом Партии может стать совершеннолетний гражданин штата Сан-Андреас, достигший возраста, установленного законодательством штата для участия в политической деятельности, разделяющий ценности и идеологию Партии, указанные в Главе 1 настоящего Устава, и готовый личным участием, трудом и активной гражданской позицией работать на благо общества и способствовать достижению целей Партии. Членство является добровольным и сознательным решением каждого вступающего. Обязательными требованиями к кандидату являются следующие условия: проживание на территории штата Сан-Андреас не менее пяти (5) лет; отсутствие непогашенных судимостей на момент подачи заявления (погашенные судимости, а также судимости, снятые в установленном законом порядке, не являются препятствием для вступления); отсутствие членства в иных политических партиях, движениях или объединениях, имеющих политический характер, на всей территории штата Сан-Андреас. Одновременное членство в другой политической партии является недопустимым и влечёт за собой автоматическое исключение в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 6. Приём в члены Партии осуществляется на основании письменного заявления кандидата, подаваемого в порядке, установленном публичной офертой Партии для приёма заявлений. Решение о приёме принимается единолично Председателем Партии, либо Заместителем Председателя Партии, либо Генеральным секретарём Партии при условии предварительного письменного или устного согласования с Председателем или Заместителем Председателя, либо рекрутером (лицом, назначенным руководством Партии ответственным за привлечение и первичный отбор кандидатов) при условии согласования с одним из вышеуказанных руководящих лиц. Рекрутер не вправе принимать окончательное решение о приёме без подтверждения со стороны Председателя, Заместителя или Генерального секретаря. Рассмотрение заявления осуществляется в срок, установленный публичными правилами Партии, но не превышающий 72 часов с момента подачи надлежащим образом оформленного заявления.

Статья 7. Отказ в приёме в члены Партии может быть выдан без объяснения причин по единоличному решению Председателя Партии, Заместителя Председателя или Генерального секретаря. Отказ в приёме не подлежит обжалованию внутри Партии и не требует голосования

или согласования с иными членами Партии. При этом руководство Партии не обязано раскрывать мотивы отказа, включая, но не ограничиваясь: репутационные риски, личную несовместимость, сомнения в лояльности, несоответствие корпоративной культуре Партии или любые иные причины, которые руководство сочтёт достаточными. Лицо, получившее отказ, вправе повторно подать заявление не ранее чем через 30 календарных дней, если иное не указано в решении об отказе.

Статья 8. Каждый член Партии, вступая в её ряды, приносит следующую торжественную клятву, которая произносится устно в присутствии принимающего лица (Председателя, Заместителя, Генерального секретаря или рекрутера) либо письменно фиксируется в заявлении о вступлении как неотъемлемая часть такого заявления: «Я, [Имя Фамилия], вступая в партию American Dream, торжественно клянусь соблюдать Устав партии, действовать в интересах штата Сан-Андреас, хранить партийную тайну и не совершать действий, направленных против партии. Клянусь уважать руководство и членов партии, а в случае нарушения — принять наказание без ропота. Да поможет мне здравый смысл.» Произнесение или подтверждение указанной клятвы является обязательным условием завершения процедуры вступления. Отказ от произнесения клятвы приравнивается к отказу от вступления.

Статья 9. Каждый член Партии имеет право: подать письменное заявление о добровольном выходе из Партии в порядке, установленном настоящим Уставом; вносить предложения по любым вопросам деятельности Партии, выражать свою позицию и участвовать во внутрипартийных дискуссиях на собраниях, в закрытых коммуникационных каналах и в рамках работы органов Партии; участвовать в официальных мероприятиях, публичных акциях, агитационных кампаниях, выборах всех уровней, организуемых Партией или при её поддержке; избирать и быть избранным в руководящие и рабочие органы Партии в порядке, установленном настоящим Уставом и отдельными внутренними регламентами; получать информацию о деятельности Партии, за исключением сведений, составляющих партийную тайну; обжаловать решения руководства в Дисциплинарный комитет Партии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; пользоваться иной поддержкой и ресурсами Партии в порядке, определяемом руководством Партии.

Статья 10. Каждый член Партии обязан: безусловно соблюдать Конституцию штата Сан-Андреас, действующее законодательство, настоящий Устав, а также иные нормативные и распорядительные документы Партии; содействовать достижению целей и задач Партии всеми законными способами; поддерживать и приумножать репутацию Партии, воздерживаться от любых публичных заявлений, действий или бездействия, которые могут нанести репутационный ущерб Партии или её членам; воздерживаться от публичной критики других членов Партии (критика допускается исключительно во внутрипартийном общении и с соблюдением норм этики, установленных настоящим Уставом); активно участвовать в выборах, референдумах, агитационных и иных кампаниях в поддержку Партии и её кандидатов, если такое участие не противоречит личным обстоятельствам члена; принимать участие в общественной жизни штата, укреплять институты гражданского общества и способствовать повышению правовой культуры населения; своевременно и в полном объёме исполнять решения руководства Партии и органов Партии, принятые в пределах их компетенции; сообщать руководству Партии о получении судимости или привлечении к уголовной ответственности не позднее 24 часов с момента наступления соответствующего события.

Статья 11. Работа в интересах иных политических партий, движений или объединений, а также любая деятельность, направленная на подрыв авторитета Партии, дискредитацию её членов или руководства, саботаж решений Партии, категорически запрещена. Запрет распространяется также на публичную поддержку кандидатов иных политических сил на выборах любого уровня, если такая поддержка прямо или косвенно противоречит официальной позиции Партии. Нарушение указанного запрета является основанием для немедленного исключения из Партии

без предварительных предупреждений, с занесением в чёрный список Партии без права восстановления.

Статья 12. Член Партии, получивший судимость или привлечённый к уголовной ответственности (включая, но не ограничиваясь: вынесение обвинительного приговора, заключение досудебного соглашения, признание вины в рамках процессуальных действий), обязан уведомить об этом руководство Партии (Председателя, Заместителя или Генерального секретаря) не позднее 24 часов с момента, когда такое событие стало ему известно. Неуведомление в указанный срок рассматривается как самостоятельное грубое дисциплинарное нарушение. После получения уведомления руководство Партии инициирует процедуру дисциплинарного аудита в порядке, предусмотренном Главой 5 настоящего Устава. По результатам дисциплинарного аудита Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений: оставить члена в Партии без дополнительных санкций; назначить испытательный срок; применить меры дисциплинарного воздействия в виде одного или нескольких предупреждений; рекомендовать исключение члена из Партии с последующим голосованием (если требуется) или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. При этом характер преступления, обстоятельства его совершения, степень вины, поведение члена Партии до и после совершения преступления, а также иные факторы могут учитываться Дисциплинарным комитетом по своему усмотрению.

Глава 3. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Статья 13. По решению руководства Партии (Председателя, Заместителя или Генерального секретаря, принимаемому единолично) либо по решению Дисциплинарного комитета в рамках дисциплинарного производства новому члену Партии или действующему члену, допустившему нарушения, может быть назначен испытательный срок. Испытательный срок устанавливается на период, не превышающий семи (7) календарных дней, если иное не предусмотрено отдельным решением Дисциплинарного комитета, принятым квалифицированным большинством. Целью испытательного срока является проверка соответствия члена Партии требованиям Устава, его лояльности, дисциплинированности и способности соблюдать внутрипартийные нормы.

Статья 14. На период испытательного срока за членом Партии закрепляется наставник из числа действующих членов Партии, имеющих безупречную репутацию и стаж членства не менее одного месяца, если иное не установлено Дисциплинарным комитетом. Закрепление наставника осуществляется на добровольной основе: наставник вправе отказаться от закрепления за конкретным лицом без объяснения причин. Руководство Партии обязано предложить кандидатуру наставника, но не может принудить ни одного из членов Партии к исполнению функций наставника. В случае отсутствия добровольного наставника руководство Партии вправе передать функции контроля непосредственно одному из членов руководства (Председателю, Заместителю или Генеральному секретарю) либо продлить срок подбора наставника, что не приостанавливает течение испытательного срока.

Статья 15. В период испытательного срока наставник осуществляет наблюдение за поведением и деятельностью подопечного члена Партии, оказывает ему содействие в интеграции в партийную жизнь, разъясняет требования Устава и внутрипартийной этики, а также информирует руководство Партии или Дисциплинарный комитет о любых нарушениях, допущенных подопечным. По окончании испытательного срока наставник представляет руководству Партии мотивированное заключение о целесообразности дальнейшего пребывания члена Партии в её рядах. Отсутствие заключения в течение трёх дней после окончания испытательного срока приравнивается к положительному заключению.

Статья 16. По результатам испытательного срока руководство Партии или Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений: признать испытательный срок успешно пройденным без каких-либо ограничений; продлить испытательный срок на срок до семи дней с повторным докладом наставника; применить к члену Партии меры дисциплинарного воздействия (предупреждение, отстранение) за нарушения, допущенные в период испытательного срока; рекомендовать исключение члена Партии в установленном порядке. Решение об исключении члена Партии по результатам испытательного срока может быть принято без предварительного вынесения двух предупреждений, если допущенное нарушение признано грубым в соответствии со Статьёй 23 настоящего Устава.

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

Статья 17. Членство в Партии прекращается в следующих случаях: на основании письменного заявления члена Партии о добровольном выходе; в связи с исключением из Партии за нарушения настоящего Устава; в связи со смертью члена Партии либо признанием его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке; в связи с утратой гражданства штата Сан-Андреас; в связи с вступлением в законную силу приговора суда, лишаящего права заниматься политической деятельностью.

Статья 18. Добровольный выход из Партии осуществляется на основании письменного заявления члена Партии на имя Председателя Партии с указанием даты, с которой член Партии желает прекратить членство. Член Партии, подавший заявление о добровольном выходе, обязан уведомить Партию не менее чем за семь (7) календарных дней до даты выхода, если иной срок не согласован сторонами. В течение указанного уведомительного срока член Партии продолжает нести все обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, включая обязанность не разглашать партийную тайну. По истечении срока уведомления членство считается прекращённым. Член Партии, вышедший добровольно с соблюдением процедуры уведомления, пользуется правом упрощённого восстановления в Партии в течение шести месяцев с даты выхода: для восстановления достаточно повторного заявления без необходимости повторного прохождения испытательного срока или иных процедур, за исключением случаев, когда за период отсутствия член Партии совершил действия, несовместимые с членством в Партии в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 19. Если член Партии прекращает своё членство без соблюдения установленного порядка уведомления за семь дней (так называемый «уход по-английски»), а именно: прекращает появляться в партийных коммуникациях, не отвечает на запросы руководства, не участвует в деятельности Партии без уважительных причин более 14 календарных дней либо заявляет о выходе задним числом, такой член Партии подлежит занесению в чёрный список Партии. Члены чёрного списка утрачивают право на восстановление в Партии когда-либо в будущем, если иное решение не будет принято единогласно Дисциплинарным комитетом и Председателем Партии совместно. Внесение в чёрный список не требует отдельного голосования и осуществляется решением Председателя Партии либо большинством голосов Дисциплинарного комитета.

Статья 20. Исключение из Партии является крайней мерой дисциплинарного воздействия и применяется за совершение действий, признанных настоящим Уставом или решением Дисциплинарного комитета несовместимыми с членством в Партии. Исключение может быть произведено как по результатам дисциплинарного разбирательства, так и в автоматическом порядке за грубые нарушения, перечисленные в Статье 23 настоящего Устава. Решение об исключении, принятое в установленном порядке, является окончательным и обжалованию внутри Партии не подлежит, за исключением процедурных нарушений, которые могут быть

рассмотрены Дисциплинарным комитетом повторно по заявлению исключённого лица в течение семи дней после уведомления об исключении.

Глава 5. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ СИСТЕМА И НАКАЗАНИЯ

Статья 21. Дисциплинарный комитет Партии (далее по тексту — Дисциплинарный комитет) является постоянно действующим органом Партии, формируемым из числа членов старшего состава (имеющих стаж членства в Партии не менее одного месяца и не имеющих действующих дисциплинарных взысканий). Персональный состав Дисциплинарного комитета утверждается Председателем Партии и может быть изменён им в любой момент без дополнительного голосования. Минимальный состав Дисциплинарного комитета — три человека. Дисциплинарный комитет самостоятельно определяет процедуру своей работы, если иное не установлено настоящим Уставом. Председатель Партии, Заместитель Председателя и Генеральный секретарь могут входить в состав Дисциплинарного комитета, но в случае участия в разбирательстве в качестве одной из сторон (например, при обжаловании решения Председателя) обязаны вывести себя из состава комитета на время рассмотрения соответствующего вопроса.

Статья 22. Дисциплинарным проступком признаётся любое действие или бездействие члена Партии, которое нарушает настоящий Устав, иные внутрипартийные нормативные акты, подрывает репутацию Партии, препятствует достижению её целей либо создаёт условия для совершения подобных нарушений другими членами Партии. Дисциплинарное производство может быть инициировано любым членом Партии путём подачи письменного заявления в Дисциплинарный комитет, а также по собственной инициативе Дисциплинарного комитета или руководства Партии. Рассмотрение дисциплинарного дела осуществляется в рамках дисциплинарного аудита — процедуры, в ходе которой Дисциплинарный комитет заслушивает объяснения нарушителя (если он желает их дать), изучает доказательства и выносит решение.

Статья 23. За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: вынесение предупреждения (письменного или устного с фиксацией во внутренней документации Партии); отстранение от определённых видов партийной деятельности (участие в мероприятиях, доступ к партийной информации, право голоса на определённый срок) на срок до 14 календарных дней; назначение испытательного срока в соответствии с Главой 3 настоящего Устава; исключение из Партии. При этом за первый дисциплинарный проступок выносится предупреждение. За второй дисциплинарный проступок (второе предупреждение) член Партии подлежит отстранению от партийной деятельности на срок, определяемый Дисциплинарным комитетом. Отстранение в данном контексте означает временное лишение всех или части прав члена Партии, кроме права на защиту и права подать заявление о добровольном выходе.

Статья 24. За грубые нарушения настоящего Устава дисциплинарное взыскание в виде исключения может быть применено без предварительных предупреждений и отстранения, непосредственно по факту совершения нарушения. К грубым нарушениям относятся: переход в другую политическую партию (одновременное членство в двух партиях); разглашение партийной тайны (любой информации, полученной в ходе партийной деятельности, на распространение которой нет явного разрешения руководства Партии); совершение действий, направленных на дестабилизацию работы Партии, саботаж решений руководства, создание конфликтных ситуаций с целью подрыва единства Партии; публичная дискредитация Партии, её руководства или членов Партии в средствах массовой информации штата, публичных чатах или иных каналах коммуникации, если такие действия носят системный или оскорбительный характер; умышленное причинение материального или репутационного ущерба Партии; неоднократное (два и более раза) неисполнение прямых письменных распоряжений руководства Партии, данных

в пределах его компетенции; отсутствие уведомления руководства о получении судимости в срок, установленный Статьёй 12 настоящего Устава.

Статья 25. Решение Дисциплинарного комитета по дисциплинарному делу принимается простым большинством голосов членов комитета, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Дисциплинарного комитета (либо старшего по должности члена комитета) является решающим. Решение оформляется письменно и доводится до сведения нарушителя и руководства Партии в течение 24 часов. Член Партии, в отношении которого вынесено дисциплинарное решение, вправе в течение трёх дней подать апелляцию на имя Председателя Партии, который вправе оставить решение в силе, отменить его или направить дело на повторное рассмотрение в Дисциплинарный комитет в ином составе. Решение Председателя по апелляции является окончательным.

Глава 6. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

Статья 26. Высшим руководящим лицом Партии является Председатель Партии. Председатель Партии обеспечивает реализацию стратегических целей Партии, представляет Партию в отношениях с государственными органами, иными политическими партиями, общественными объединениями и средствами массовой информации, несёт персональную ответственность за деятельность Партии перед её членами и учредителями. Председатель Партии назначается учредителями Партии на неопределённый срок и может быть освобождён от должности досрочно только в порядке, предусмотренном Статьёй 30 настоящего Устава. В случае отсутствия Председателя (временная недееспособность, длительное отсутствие связи, добровольный отпуск или иные уважительные причины) его полномочия временно исполняет Заместитель Председателя, а при его отсутствии — Генеральный секретарь.

Статья 27. Председатель Партии вправе единолично принимать следующие решения без согласования с иными органами Партии: о приёме новых членов (с правом последующего уведомления Дисциплинарного комитета); об отказе в приёме без объяснения причин; о созыве и проведении партийных собраний (онлайн или офлайн); о назначении и освобождении от должности Заместителя Председателя, Генерального секретаря, Пресс-секретаря и членов Дисциплинарного комитета; об утверждении публичных заявлений Партии в средствах массовой информации; о расходовании партийных средств в пределах суммы, не превышающей 10% от общего бюджета Партии на текущий месяц (при отсутствии утверждённого бюджета — в пределах разумной необходимости); о временном отстранении члена Партии от деятельности на срок до трёх дней в экстренных случаях (с обязательным последующим рассмотрением Дисциплинарным комитетом). Председатель Партии также вправе делегировать часть своих полномочий Заместителю Председателя или Генеральному секретарю в письменной форме.

Статья 28. Заместитель Председателя Партии назначается Председателем Партии и исполняет обязанности Председателя в его отсутствие, а также осуществляет координацию текущей деятельности Партии, контроль за исполнением решений руководства, взаимодействие с региональными структурами Партии (при их создании) и иные функции по поручению Председателя. Генеральный секретарь Партии назначается Председателем Партии и отвечает за ведение партийной документации, учёт членов Партии, организационное обеспечение собраний и голосований, контроль за соблюдением процедурных норм, предусмотренных настоящим Уставом, а также за взаимодействие с кандидатами на вступление и первичную обработку

заявлений. Пресс-секретарь Партии назначается Председателем Партии и отвечает за публичные коммуникации Партии, включая подготовку пресс-релизов, заявлений для средств массовой информации, ведение официальных публичных каналов Партии (при их наличии), а также за мониторинг публикаций о Партии в информационном пространстве штата.

Статья 29. Дисциплинарный комитет Партии формируется в соответствии со Статьёй 21 настоящего Устава и является органом, независимым в принятии решений в пределах своей компетенции. Дисциплинарный комитет не вправе принимать решения, противоречащие настоящему Уставу и прямым письменным распоряжениям Председателя Партии, если такие распоряжения не отменены в установленном порядке. Все члены Дисциплинарного комитета имеют равные права при голосовании, за исключением Председателя Дисциплинарного комитета, чей голос является решающим при равенстве голосов. Председатель Дисциплинарного комитета избирается членами комитета из своего состава простым большинством голосов.

Статья 30. Председатель Партии может быть досрочно освобождён от должности только в порядке импичмента, для чего необходимо одновременное соблюдение следующих условий: инициация процедуры импичмента не менее чем 30% членов Партии путём подачи письменного требования в Дисциплинарный комитет; проведение внеочередного общего собрания членов Партии с кворумом не менее 70% от общего числа членов Партии; голосование на указанном собрании, в результате которого за отстранение Председателя проголосовало не менее 90% (девятая часть) от общего числа членов Партии, а не только от присутствующих. Голосование проводится открыто, вживую или онлайн (при условии идентификации каждого голосующего). Анонимное голосование по вопросу отстранения Председателя запрещено. В случае успешного отстранения Председателя его полномочия временно переходят к Заместителю Председателя, который обязан в течение 14 дней организовать процедуру назначения нового Председателя учредителями Партии либо, в случае отсутствия учредителей, провести внутривнутрипартийные выборы в порядке, определяемом Дисциплинарным комитетом.

Глава 7. СОБРАНИЯ, ГОЛОСОВАНИЯ И КВОРУМ

Статья 31. Общее собрание членов Партии является высшим органом прямого волеизъявления членов Партии по вопросам, отнесённым настоящим Уставом к компетенции общего собрания, а также по любым иным вопросам, которые Председатель Партии или Дисциплинарный комитет сочтут необходимым вынести на общее голосование. Общие собрания проводятся как в очной форме (физическая встреча членов Партии), так и в онлайн-форме (с использованием закрытых каналов связи, обеспечивающих идентификацию участников). Решение о форме проведения собрания принимает Председатель Партии. Общие собрания созываются Председателем Партии по собственной инициативе, по требованию Дисциплинарного комитета или по письменному требованию не менее 30% членов Партии. Уведомление о созыве собрания направляется всем членам Партии не позднее чем за 24 часа до начала собрания, если иной срок не установлен настоящим Уставом для отдельных случаев.

Статья 32. Собрание членов Партии считается правомочным (обладающим кворумом), если в нём принимает участие не менее семидесяти процентов (70%) от общего числа членов Партии, состоящих в Партии на момент открытия собрания. При отсутствии кворума собрание переносится на срок до 48 часов. При повторной попытке созыва собрания по тому же вопросу кворум считается достигнутым при участии не менее 50% членов Партии, если иное не предусмотрено для вопросов, требующих квалифицированного или абсолютного большинства. Ответственность за обеспечение явки и фиксацию кворума несёт Генеральный секретарь Партии.

Статья 33. Голосование по вопросам повестки дня проводится открыто, без права анонимного участия. Форма голосования определяется при созыве собрания: поднятием рук (для очных собраний), поименным опросом, голосованием в закрытом чате с обязательной идентификацией голосующего (написание «за»/«против»/«воздержался» с указанием своей фамилии) или с использованием специализированных инструментов голосования, обеспечивающих прозрачность. Анонимное голосование запрещено; любые результаты анонимного голосования признаются ничтожными, а инициатор проведения анонимного голосования несёт дисциплинарную ответственность. Подсчёт голосов осуществляется Генеральным секретарём или, при его отсутствии, назначенным Председателем членом Партии.

Статья 34. Решения на общем собрании принимаются следующим образом: простым большинством голосов от числа присутствующих членов Партии принимаются решения по текущим вопросам деятельности Партии (выборы Пресс-секретаря, утверждение плана мероприятий, доверие отдельным членам руководства, за исключением Председателя, и иные вопросы, не требующие квалифицированного большинства); квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Партии принимаются решения об исключении члена Партии (если исключение не подпадает под случаи автоматического исключения, предусмотренные Статьёй 24), о внесении изменений в настоящий Устав (предварительно одобренных Дисциплинарным комитетом), о вступлении Партии в официальные коалиции или альянсы с другими политическими силами, о выпуске официальных обращений Партии по ключевым вопросам политической жизни штата, если Председатель Партии не принял иного решения единолично; квалифицированным большинством в девяносто процентов (90%) от общего числа членов Партии (а не от присутствующих) принимается решение о досрочном отстранении Председателя Партии в соответствии со Статьёй 30 настоящего Устава; абсолютным единогласием (100% голосов от общего числа членов Партии) принимается решение о смене официального названия Партии, о смене идеологии Партии или о ликвидации Партии (в соответствии с Главой 11 настоящего Устава). Воздержавшиеся при голосованиях, требующих 90% или 100%, приравниваются к голосующим «против» для целей подсчёта необходимого процента.

Глава 8. ФИНАНСЫ И АКТИВЫ ПАРТИИ

Статья 35. Источниками формирования имущества и финансовых средств Партии являются: добровольные членские взносы (исключительно на добровольной основе — никто из членов Партии не может быть принуждён к уплате взносов под угрозой применения дисциплинарных мер, за исключением случаев, когда обязанность уплаты взносов установлена отдельным письменным соглашением члена Партии с руководством Партии); добровольные пожертвования от граждан штата и организаций (при условии, что такие пожертвования не нарушают законодательство штата); спонсорская помощь от юридических лиц, зарегистрированных на территории штата; субсидии и гранты от государственных органов штата Сан-Андреас в порядке, установленном законом; доходы от законной предпринимательской деятельности Партии, включая, но не ограничиваясь: проведение платных мероприятий, выпуск сувенирной продукции с символикой Партии (в частности, оранжевых кепок), оказание консультационных услуг в рамках уставной деятельности; иные источники, не запрещённые законодательством штата. Все финансовые поступления должны быть законными и прозрачными для руководства Партии. Принятие средств из источников, заведомо связанных с преступной деятельностью, запрещено.

Статья 36. Учёт финансовых средств Партии осуществляется Генеральным секретарём или назначенным им ответственным лицом из числа членов Партии. Право подписи финансовых документов и право распоряжения банковскими счетами Партии (при их наличии) имеют: Председатель Партии, Заместитель Председателя и Генеральный секретарь — совместно или по отдельности в зависимости от режима, установленного внутренним финансовым регламентом.

Любая трата партийных средств в размере, превышающем 5% от текущего бюджета Партии, должна быть одобрена не менее чем двумя из трёх указанных лиц. Регулярная отчётность перед рядовыми членами Партии не предусмотрена. Однако по письменному требованию не менее семидесяти процентов (70%) членов Партии руководство Партии обязано предоставить полный финансовый отчёт за любой запрашиваемый период, включая все доходы и расходы с указанием контрагентов (кроме случаев, когда раскрытие информации нарушает законодательство о персональных данных или коммерческую тайну). Отказ в предоставлении отчёта при наличии законного требования 70% членов является основанием для инициирования дисциплинарного аудита в отношении руководства Партии.

Статья 37. Партийное имущество (денежные средства, недвижимость, транспортные средства, оборудование, символика, интеллектуальная собственность и иные активы) находится в собственности Партии как юридического лица (при официальной регистрации) либо в общей долевой собственности учредителей Партии с обязательством использования исключительно в партийных целях. Личное имущество членов Партии не смешивается с партийным. В случае прекращения членства (выхода, исключения, смерти) член Партии не имеет права претендовать на какую-либо долю партийного имущества, за исключением случаев, когда его личные средства были приняты в качестве целевого займа или инвестиции с оформлением соответствующих обязательств Партии перед ним. Партийное имущество всегда остаётся за Партией и не может быть передано отдельным членам Партии в личную собственность без эквивалентного возмещения по рыночной стоимости.

Глава 9. ВНУТРЕННЯЯ ТАЙНА И ЭТИКА

Статья 38. Внутренней партийной тайной признаётся любая информация (в устной, письменной, электронной или иной форме), полученная членом Партии в ходе партийной деятельности, на распространение которой нет явного письменного или устного разрешения руководства Партии. К такой информации относятся, но не ограничиваются: персональные данные членов Партии, переданные в рамках партийной работы; детали финансовых операций Партии, если они не являются публичной отчётностью; стратегия Партии на выборах и политических кампаниях; содержание внутренних дискуссий и голосований, если иное не установлено решением собрания; тактические планы и договорённости с иными политическими силами до момента их публичного объявления. Разглашение партийной тайны является грубым нарушением и влечёт исключение из Партии без предупреждения в соответствии со Статьёй 24 настоящего Устава.

Статья 39. Все члены Партии обязаны соблюдать действующее законодательство штата Сан-Андреас, а также общепринятые морально-этические нормы, включая, но не ограничиваясь: уважение к чести и достоинству других членов Партии; недопустимость оскорблений, унижений, угроз, клеветы и иных форм агрессивного поведения, особенно при общении со старшим составом Партии (Председателем, Заместителем, Генеральным секретарём, членами Дисциплинарного комитета). Нарушение указанных норм может рассматриваться как дисциплинарный проступок в соответствии с Главой 5 настоящего Устава.

Статья 40. Членам Партии запрещается публичная критика других членов Партии в любых каналах, доступных третьим лицам (публичные чаты, средства массовой информации штата, социальные сети, форумы, стримы и так далее). Любые претензии, несогласия или конфликты между членами Партии должны разрешаться исключительно во внутрипартийном порядке: через обращение к старшему составу, в Дисциплинарный комитет или путём личной беседы при посредничестве руководства. Критика решений Председателя Партии (не его личности) в публичном пространстве не запрещена при условии, что такая критика носит

аргументированный и уважительный характер, не содержит оскорблений и не направлена на подрыв авторитета Партии.

Статья 41. Критика личности Председателя Партии (включая, но не ограничиваясь: высказывания о его компетентности, интеллектуальных способностях, моральных качествах, если такие высказывания не подкреплены конструктивными аргументами, либо высказывания, содержащие оскорбительную лексику или намёки) не допускается. Председатель Партии вправе единолично инициировать дисциплинарный аудит в отношении члена Партии, позволившего себе публичную критику личности Председателя, которую Председатель сочтёт неконструктивной и/или оскорбительной. Дисциплинарный комитет в таком случае обязан рассмотреть дело в ускоренном порядке (не более 48 часов) и применить меры от предупреждения до исключения в зависимости от тяжести нарушения.

Статья 42. Членам Партии запрещается вступать в публичные скандалы, провокации или конфликты с членами оппозиционных политических сил, криминальных структур или иных организаций, если такое взаимодействие может нанести репутационный ущерб Партии, её отдельным членам или руководству. Под «вступлением в конфликт» также понимаются романтические, деловые или иные тесные отношения, которые публично ассоциируются с Партией и могут быть использованы для дискредитации. В случае сомнений член Партии обязан предварительно согласовать свои публичные действия с Пресс-секретарём или Председателем Партии.

Глава 10. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В УСТАВ

Статья 43. Право инициировать внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (поправок) принадлежит любому члену Партии, независимо от стажа и должности. Инициатор поправки обязан направить письменное предложение с текстом новой редакции соответствующей статьи (статей) либо с указанием конкретных изменений в Дисциплинарный комитет Партии. Предложение может быть подано в произвольной форме, но должно быть ясным, полным и исключать двусмысленные толкования.

Статья 44. Дисциплинарный комитет рассматривает поступившее предложение о поправках в срок, не превышающий семи календарных дней с даты его получения. По результатам рассмотрения Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений: отклонить предложение (с обязательным письменным обоснованием); принять предложение в исходной редакции; принять предложение с изменениями, одобренными комитетом; направить предложение на дополнительное обсуждение общего собрания членов Партии, если комитет сочтёт вопрос недостаточно проработанным. Решение Дисциплинарного комитета об отклонении поправки может быть обжаловано инициатором Председателю Партии, решение которого является окончательным.

Статья 45. Поправки, одобренные Дисциплинарным комитетом, вступают в силу не ранее чем через двенадцать (12) часов после их официальной публикации на официальном сайте Партии (при его наличии), в закрытом партийном канале или ином месте, определённом руководством Партии как общедоступное для всех членов Партии. В период, предшествующий вступлению поправок в силу, действует предыдущая редакция Устава. Исключение составляют поправки, внесённые для устранения явных технических, орфографических или логических ошибок (редакционные правки), которые могут вступать в силу немедленно по решению Председателя Партии.

Глава 11. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТИИ

Статья 46. Ликвидация Партии (полное прекращение её деятельности как политической организации) возможна только при наличии совокупности следующих условий: решение о ликвидации принято единогласно (100% голосов от общего числа членов Партии) на общем собрании, созванном специально для этой цели, с уведомлением каждого члена Партии не менее чем за 7 календарных дней до даты собрания; указанное решение оформлено письменным протоколом, подписанным каждым членом Партии, присутствовавшим на собрании (в случае онлайн-голосования — зафиксированы идентифицируемые голоса каждого члена); Председатель Партии письменно подтвердил решение о ликвидации (если Председатель отсутствует или голосовал против, его подпись не требуется при условии наличия 100% голосов остальных членов). Решение о ликвидации, принятое с нарушением указанных условий, является ничтожным.

Статья 47. В течение семи дней после принятия решения о ликвидации руководство Партии (Председатель, Заместитель, Генеральный секретарь) обязано принять все разумные меры для урегулирования обязательств Партии перед третьими лицами: исполнить договоры, выплатить долги (при их наличии), вернуть неиспользованные целевые пожертвования (если это предусмотрено условиями их предоставления), а также совершить иные необходимые действия для прекращения деятельности без причинения ущерба третьим лицам.

Статья 48. Партийное имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и исполнения обязательств Партии, распределяется в следующем порядке: по решению Дисциплинарного комитета Партии, принятому в последнем составе, имущество может быть возвращено лицам, которые его передали (жертвователям, спонсорам), пропорционально их вкладу (если это возможно установить); при невозможности установить жертвователей или при отсутствии решения Дисциплинарного комитета имущество переходит в собственность учредителей Партии в равных долях (если учредителей несколько) либо в собственность единственного учредителя; если учредители также не могут быть установлены или отказались от имущества, имущество передаётся на благотворительные цели в пределах штата Сан-Андреас по усмотрению последнего состава Дисциплинарного комитета или, при его отсутствии, Председателя Партии. В любом случае присвоение партийного имущества отдельными членами Партии в личных целях после ликвидации запрещено и может быть оспорено в судебном порядке штата.

Статья 49. Партия считается ликвидированной с даты внесения соответствующей записи в реестр политических партий штата (при наличии такой процедуры) либо с даты, определённой в решении о ликвидации, но не ранее чем через 14 дней после принятия такого решения. После ликвидации Партии все права и обязанности по настоящему Уставу прекращаются, за исключением обязательств по неразглашению информации, составлявшей ранее партийную тайну (указанное обязательство сохраняется в течение одного года после ликвидации для всех бывших членов Партии).

Глава 12. ВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Статья 50. В случае временного отсутствия Председателя Партии (отпуск, болезнь, командировка, технические проблемы со связью, подтверждённые отсутствием более 48 часов без предупреждения) руководство Партии в лице Заместителя Председателя и Генерального секретаря объявляет временного лидера Партии. Временным лидером может быть назначен Заместитель Председателя, Генеральный секретарь или иной член Партии из числа старшего

состава, имеющий опыт и авторитет. Решение о назначении временного лидера принимается простым большинством голосов членов Партии, присутствующих на экстренном собрании, либо, при невозможности созыва собрания, единогласным решением доступных членов руководства (Заместителя, Генерального секретаря, Председателя Дисциплинарного комитета).

Статья 51. Временный лидер обладает всеми полномочиями Председателя Партии, за исключением: права исключать членов Партии без решения Дисциплинарного комитета; права изменять Устав; права принимать решения о вступлении в альянсы или коалиции без последующего утверждения общим собранием (если такое утверждение требуется по Уставу). Полномочия временного лидера прекращаются с момента возвращения Председателя Партии к исполнению своих обязанностей или с момента назначения нового постоянного Председателя в порядке, установленном настоящим Уставом.

Статья 52. Чрезвычайной ситуацией для целей настоящего Устава признаётся: исчезновение (отсутствие связи более 14 дней) Председателя Партии, одновременно с отсутствием Заместителя и Генерального секретаря; раскол Партии, при котором более 50% членов одновременно заявляют о неподчинении руководству; внешняя угроза, делающая невозможным нормальное функционирование Партии (например, массовые репрессии со стороны властей штата в рамках игрового сюжета). В чрезвычайной ситуации Дисциплинарный комитет совместно с оставшимися членами Партии (не менее 30% от общего состава) вправе принять временный регламент деятельности, отступающий от отдельных норм настоящего Устава, но не противоречащий целям и идеологии Партии. Такой временный регламент действует до устранения чрезвычайной ситуации, но не более 30 дней.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Настоящий Устав вступает в силу с момента его официального утверждения учредителями Партии и публикации в порядке, установленном Статьёй 45. Все предыдущие редакции Устава (при их наличии) утрачивают силу с момента вступления в силу настоящего Устава. Члены Партии, состоявшие в Партии на момент вступления в силу настоящего Устава, считаются автоматически принятыми в Партию на условиях настоящего Устава без необходимости повторного принесения клятвы, если они письменно не заявят о несогласии с новыми условиями в течение 7 дней.

Статья 54. Все вопросы, прямо не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством штата Сан-Андреас, а также обычаями политического этикета, сложившимися в политическом сообществе штата, поскольку они не противоречат принципам и идеологии Партии. В случае возникновения ситуации, не предусмотренной Уставом, окончательное решение принимает Председатель Партии по согласованию с Дисциплинарным комитетом, а в экстренных ситуациях — единолично Председатель Партии с обязательным последующим уведомлением Дисциплинарного комитета в течение 48 часов.

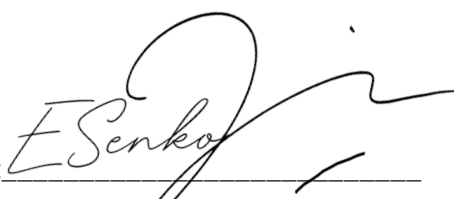
Статья 55. Толкование настоящего Устава осуществляется Дисциплинарным комитетом Партии. При толковании следует исходить из буквального смысла положений Устава, а в случае неясности — из целей и идеологии Партии, выраженных в Главе 1 настоящего Устава, а также из общего смысла правого фланга политического спектра, включающего ценности свободного рынка, правопорядка, ответственного правительства и уважения к гражданским свободам. Официальное толкование, данное Дисциплинарным комитетом, является обязательным для всех членов Партии и не может быть оспорено в индивидуальном порядке, за исключением обжалования Председателю Партии.

Статья 56. Настоящий Устав составлен в одном экземпляре на русском языке. В случае расхождений между разными языковыми версиями (при их создании) приоритет имеет версия на русском языке. Любые приложения, дополнения и изменения к Уставу оформляются в письменном виде и подлежат публикации в том же порядке, что и основной текст Устава.

Утвержден учредителями Партии «American Dream».

Утвержден 5 мая 2026 года



Подпись: 
С уважением, Председатель Партии
Ernest Senko